

1500627-40.2021.8.26.0374

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SAMUEL BORTOLINI DOS SANTOS

Comarca: Morro Agudo

Foro: Foro de Morro Agudo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Autora : A
Justiça Pública

Réu(s) : João Paulo da Silva Ferreira e Eliana Aparecida da Silva

Data e hora da audiência: 17/03/2022, às 14:00h

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 17 de março de 2022, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Morro Agudo

Vara Única

Rua Basílio Otávio, 313 - José Benedetti

CEP: 14640-000 - Morro Agudo - SP

Telefone: (16) 3851-1880 - E-mail: morroagudo@tjsp.jus.br

Processo Digital nº:1500627-40.2021.8.26.0374 Classe - Assunto: Ação Penal -

Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Autora : A Justiça
Pública

Réu(s) : João Paulo da Silva Ferreira e Eliana Aparecida da Silva

Data e hora da audiência: 17/03/2022, às 14:00h

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 17 de março de 2022, na sala de audiência virtual da COMARCA DE MORRO AGUDO, Estado de São Paulo, à hora designada, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor SAMUEL BERTOLINO DOS SANTOS, Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca, comigo escrevente abaixo nomeado(a) e assinado(a), foi aberta a presente audiência, no processo entre as partes acima mencionadas, realizada por meio de videoconferência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020 do TJSP, em virtude das restrições dos atos presenciais, ocasionadas pela Pandemia da COVID-19, especialmente da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum. O ato será realizado utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes, sob a concordância de todas as partes e envolvidos. Aberta a audiência, com as formalidades legais, no lobby da sala virtual observou-se exitosa a conexão do representante do Ministério Público, Doutor FERNANDO PINHO CHIOZZOTTO, dos corréus JOÃO PAULO DA SILVA FERREIRA e ELIANA APARECIDA DA SILVA, e de seu(sua) Advogado(a), Doutor(a) MARCITONIA MARQUES DA SILVA (OAB/SP 419.682). Antes de iniciar o ato, o(a) Advogado(a) comunicou-se com os corréus em sala exclusiva. Após, foram inquiridas duas testemunhas comuns: WAGNER LOPES DO CARMO e RAUL RAMOS CAMARGO e uma testemunha de defesa: MAURO CELSO APARECIDO DA SILVA, qualificadas em videoconferência. Em seguida, o MM. Juiz interrogou os corréus: JOÃO PAULO DA SILVA FERREIRA e ELIANA APARECIDA DA SILVA, qualificados em videoconferência. Após, tendo as partes nada requerido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal e, não

havendo mais provas a serem produzidas, deu o MM. Juiz de Direito por encerrada a instrução, determinando que se desse a palavra às partes para suas alegações finais. A seguir, foi concedida vista às partes para debates orais, sendo iniciado pelo(a) representante do Ministério Público, e, na sequência, dada a palavra à Defesa. Pelo MM. Juiz de Direito, a seguir, foi proferida a seguinte SENTENÇA: "VISTOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou JOÃO PAULO DA SILVA FERREIRA e ELIANA APARECIDA DA SILVA como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, acusando-os de, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, guardarem e terem em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, quais sejam, 31 (trinta e uma) porções de Erythroxylum coca, substância vulgarmente conhecida como crack, pesando cerca de 2,02 g de cocaína; 01 (um) tudo plástico contendo 0,18 g de cocaína; 01 (uma) porção de cocaína, pesando cerca de 48,53 g e 02 (duas) porções de Cannabis Sativa L, substância popularmente conhecida como maconha, pesando cerca de 2,12 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra a denúncia, em síntese, que policiais militares em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pelos autos nº 1001289-61.2021.8.26.0374, encaminharam-se até a residência da acusada ELIANA, onde já havia denúncias anônimas de que ela estaria comercializando entorpecentes. Franqueada a entrada pela ré, foram realizadas buscas na casa, onde os castrenses localizaram, no dormitório, várias notas em espécie, espalhadas sobre os móveis, totalizando o valor de R\$ 1.151,50 (um mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos). Os militares constataram, ainda, que a denunciada guardava 31 (trinta e uma) porções de pedra de crack e 01 (um) microtudo contendo cocaína, debaixo do colchão. Bem como, dentro do guarda roupa, 02 (duas) porções de maconha, 01 (uma) porção petrificada com, aproximadamente, 50g de cocaína e 02 (dois) aparelhos celulares, além de, na cozinha, sobre a pia, um prato contendo resquícios de cocaína e uma pequena peneira. Por fim, 11 (onze) microtudos de plásticos vazios ao chão. Durante as buscas, JOÃO PAULO, filho da acusada e seu vizinho, chegou ao imóvel e assumiu a propriedade das drogas em depósito no local, confessando que as havia adquirido e que se destinavam a comercialização. Considerando-se a quantidade e a forma que a droga estava acondicionada, bem como as informações a respeito da traficância que a polícia militar possuía, é inequívoco que os entorpecentes destinavam-se ao tráfico. A denúncia foi recebida (fl. 126), os acusados foram citados (fls. 165, 167) e apresentaram resposta à acusação (fls. 139/148, 149), designando-se, na sequência, audiência de instrução, debates e julgamento para esta data (fls. 168/169), oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas comuns e uma testemunha de defesa do acusado JOÃO PAULO, interrogando-se os acusados ao final. Inexistindo diligências complementares, as partes apresentaram as suas alegações finais. É o relatório. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, pelo boletim de ocorrência de fls. 39/44, 107, 110/111, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 46/47, pelas fotografias de fls. 49/52, pelo laudo pericial de fls. 57/59, 200/204, 205/207, 208/215, 216/223, 224/228, bem como pela prova oral colhida. O policial militar Wagner Lopes do Carmo informa que já tinham diversas denúncias de prática de tráfico de drogas por parte da acusada e de seu amásio. No dia dos fatos, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, encontraram sobre os móveis, várias notas em espécie. Localizaram, também, as drogas descritas no auto de exibição e apreensão, além de um prato com resquícios de drogas. Durante as buscas, ali chegou o acusado JOÃO PAULO, filho da ré, que veio a assumir a propriedade das drogas, dizendo que as drogas destinavam-se ao comércio. O acusado JOÃO PAULO residia em uma casa ao lado, no mesmo terreno, na qual nada foi encontrado. O policial militar Raul Ramos Camargo ratificou os depoimentos prestados pelo seu colega de farda. A testemunha Mauro Aparecido disse que conhece os acusados, sendo que JOÃO PAULO trabalha com o declarante, fazendo cerca. O acusado JOÃO PAULO foi interrogado e disse que os entorpecentes foram localizados na casa de sua mãe, sendo que o réu mora sozinho no imóvel dos fundos. Nega que as drogas encontradas na residência de sua genitora sejam de sua propriedade. Esclarece que, no dia dos fatos, resolveu assumir que as drogas eram suas para ajudar sua genitora. A acusada ELIANA foi interrogada e assumiu que as drogas citadas na denúncia foram

encontradas na sua residência, sendo ela que as havia “pegado” para vender e pagar dívidas de seu imóvel. Seu filho não estava em casa no momento em que chegaram os policiais, pois estava trabalhando, tendo sido chamado por outras pessoas, vindo de trator. Ele assumiu a propriedade do entorpecente. Havia “prego” as drogas fazia dois dias, mas não teve coragem de vendê-las. Nunca foi presa. Diante desses elementos, reputo que a ação penal deve ser julgada procedente em parte, com a condenação da acusada ELIANA e a absolvição de JOÃO PAULO, já que as provas indicam que ele, de fato, não praticou o crime do art. 33 da Lei 11.340/2006. Nesse sentido, observo que os entorpecentes foram localizados na residência da ré ELIANA, sendo que JOÃO PAULO reside em outro imóvel, nos fundos, bem como ele sequer estava no local dos fatos no momento da chegada dos policiais militares. Além disso, os próprios policiais militares afirmaram que as denúncias pesavam apenas sobre a ré ELIANA e seu companheiro, nada havendo contra JOÃO PAULO. Parece-me, claramente, que a conduta do acusado JOÃO PAULO foi tomada, exclusivamente, com a finalidade de proteger sua genitora. Nestes termos, havendo prova da materialidade e da autoria delitiva, passo a dosar as penas. Na primeira fase, atento aos ditames dos artigos 42 da Lei 11.343/2006, deve a pena base ser fixada acima do mínimo legal, tendo em vista tratar-se de substância conhecida como “crack”, de maior potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado pelo ordenamento. Observo, ainda, que a acusada é tecnicamente primária, não ostentando antecedentes criminais. Não há elementos nos autos para apurar a personalidade e conduta social da acusada. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal. Nestes termos, fixo a pena base da acusada em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Na segunda fase, reduzo as penas ao mínimo tendo em vista a confissão da ré. Na terceira fase aplico a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), tendo em vista a primariedade da acusada. Reputo que o fato de haver denúncias de que a acusada vinha praticando o tráfico de drogas, bem como que foi apreendida razoável quantia de dinheiro e de entorpecentes, não é suficiente para afastar o privilégio, dado que seria possível que ela tenha realizado o espúrio comércio em poucas oportunidades. Fixo, assim, a pena definitiva da acusada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Fixo o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista a presença de uma circunstância judicial desfavorável à acusada, a saber, a natureza do entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Não havendo elementos para aferir a capacidade econômica da acusada, fixo o valor unitário dos dias-multa em 1/30 do salário mínimo nacional vigente à data dos fatos. Aplico o disposto no art. 387, § 2º do Código de Processo Penal e progrido a ré ao regime aberto, tendo em vista que ela já cumpriu o requisito objetivo para a progressão de regime. ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a acusação para absolver JOÃO PAULO DA SILVA FERREIRA com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e condenar ELIANA APARECIDA DA SILVA como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às

penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, progredindo-o, desde já, ao regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo nacional vigente à data dos fatos. Expeçam-se os alvarás de soltura. Com o trânsito em julgado desta sentença: a) oficie-se ao IIRGD; b) oficie-se ao TRE/SP; c) intime-se a acusada para o pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias. Publicada em audiência, saem as partes intimadas”. Pelo réu e seu(sua) Defensor(a), após, deliberarem entres eles, foi dito que não tinham interesse em recorrer da presente sentença. Pelo MM. Juiz de Direito, a seguir, foi deliberado: “Certifique-se o trânsito em julgado para a Defesa e aguarde-se o prazo para interposição de eventual recurso pela acusação”. Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por meio da plataforma Microsoft Teams e, de acordo com o Comunicado Conjunto 1350/2020, o arquivo multimídia será importado ao sistema informatizado SAJ-PG5 e ficará vinculado à certidão de cartório que segue

em frente. Considerando tratar-se de processo eletrônico, nos termos do artigo 1269 e parágrafos, das NSCGJ, e da Resolução nº 185, artigo 25, parágrafo único, do CNJ, este termo foi assinado eletronicamente pelo MM. Juiz e inserido no sistema eletrônico, sendo desnecessária a assinatura das partes e seus procuradores. NADA MAIS. Eu (Marli Antonio), Escrevente, que digitei e subscrevo.

JUIZ DE DIREITO:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA